
대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약

제28조 정보 교환

조약번호 제693호 · 서명 1976. 6. 4. · 발효 1979. 10. 20.

전거 법제처 국가법령정보센터 조약 원문 · 내려받은 날 2026-09-04

제28조 정보 교환

- (1) 권한있는 당국은, 이 협약의 제 규정을 이행하고, 부정행위를 방지하며 또한 이 협약이 적용되는 조세에 관한 법령상 제 규정의 시행에 필요한 정보를 교환한다. 다만, 동 정보는 각 체약국의 법과 행정관례에 따라 그 조세에 관하여 입수할 수 있는 종류의 것일 것을 조건으로 한다.
- (2) 상기와 같이 교환된 정보는, 다음의 경우를 제외하고, 비밀로 취급된다.(a) 동 정보가 관계자에게 공개될 수 있는 경우, 또는(b) 동 정보가 이 협약이 적용되는 조세의 부과·징수·강제집행 또는 동 조세에 관한 소송에 관련되는 공적기록의 일부가 될 수 있는 경우
- (3) 공공정책에 위배되는 정보는 교환되어서는 아니된다.
- (4) 일방 체약국의 권한있는 당국에 의하여 특별히 요청을 받는 경우에 타방 체약국의 권한있는 당국은, 증인의 증언과 (서적·서류·진술·기록·계산서 또는 저작물을 포함함) 미편집 원작의 사본형태로, 본 조에 따른 정보를 제공한다. 동 증언과 문서는 양 체약국의 법과 행정관례에 따라 그 조세에 관하여 입수할 수 있는 동일한 범위의 것으로 한다.
- (5) 정보의 교환은 정기적으로 하거나 또는 특별한 사건에 관하여 요청을 받아 행한다. 양 체약국의 권한있는 당국은 정기적으로 제공되는 정보의 목록에 관하여 합의할 수 있다.
- (6) 양 체약국의 권한있는 당국은, 제1조(대상조세)
 - (1) 항에 언급된 세법의 개정 및 제1조(대상조세)
 - (2) 항에 언급된 조세의 채택에 관하여, 그 개정 또는 새 법령을 적어도 연1회 송부함으로써 상호 통보한다.
- (7) 양 체약국의 권한있는 당국은, 규정·통첩 또는 사법적 결정의 형태에 관계없이, 각 체약국에 의한 이 협약의 적용에 관한 자료의 발간을 적어도 연1회 송부함으로써 상호 통보한다.

이 면은 조약 제28조의 원문을 그대로 옮긴 것이며 문장을 고치거나 줄이지 아니하였습니다. 형광은 인용한 자리를 표시한 것입니다.